

1501679-35.2022.8.26.0407

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2111517/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA

PLANTÃO, 24519184 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2111517 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ,

83/2011 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501679-35.2022.8.26.0407 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501679-35.2022.8.26.0407

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2111517/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA

PLANTÃO, 24519184 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2111517 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ,

83/2011 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANDRO ANDRADE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada EVANDRO ANDRADE DA SILVA, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 112/125).

Determinou-se o processamento (fl. 127)

A parte processada foi notificada e apresentou resposta escrita (fls.

144/147).Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 07 de Junho de 2022 (fl. 149) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento. A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 163). Em audiência (fls. 174 e 184[TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação, uma informante e, ao final, a parte processada foi interrogada. Declarou-se encerrada a instrução (v. TA). Em alegações finais (fls. 188/202), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade dos fatos e a autoria delitiva. De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2257842-55.2019.8.26.0000, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Bebedouro – Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 25/01/2020), argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 28, caput, da LD; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (fls. 203/209).

2. Fundamentação

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 09/12), do auto de exibição e apreensão (fls. 13/14) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 27/31) e definitivo (fls. 111/113 [LPTox]).

A autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte. A testemunha e policial militar OSCAR LUIZ ROSSI declarou em sede policial que: “Em patrulhamento pela Rua Fraternidade, Vila Esperança, local já conhecido pelo tráfico de drogas no Município, avistamos dois indivíduos realizando uma transação. Logo que perceberam nossa presença um deles empreendeu fuga do local. O conduzido Evandro, que também tentou correr com a mão na cintura, foi alcançado ainda na frente de sua residência. Na cintura do flagreanteado havia uma carteira contendo R\$14,00, e o seu aparelho celular. Tão logo foi alcançado, o conduzido já confessou que traficava drogas no local, inclusive para sustentar seu vício. Franqueado o ingresso na residência, após confessar que comercializava drogas ilícitas o flagreanteado apontou o local em que ocultava as drogas no fundo da casa. Na residência se encontrava a testemunha Simone que declarou ser usuária de cocaína, falando ainda que viu muitas pessoas chamando o conduzido no portão da casa, mas que não visualizava as transações. No fundo da residência foram localizados 36 (trinta e seis) sacos de cocaína”. Havia denúncias de que o acusado estaria praticando o tráfico de drogas. Após a abordagem, confessou, declarando que praticava o ato para sustentar o vício. Simone declarou não ter visto Evandro comercializando drogas. O acusado que indicou o local em que as drogas estavam. É conhecido nos meios policiais.

A testemunha e policial militar CLEBERSON CASSIO FERNANDES declarou em sede policial que: “Em patrulhamento pela Rua Fraternidade, Vila Esperança, local já conhecido pelo tráfico de drogas no Município, avistamos dois indivíduos realizando uma transação. Logo que perceberam nossa presença um deles empreendeu fuga do local. O conduzido Evandro, que também tentou correr com a mão na cintura, foi alcançado ainda na frente de sua residência. Na cintura do flagreanteado havia uma carteira contendo R\$14,00, e o seu aparelho celular. Tão logo foi alcançado, o conduzido já confessou que traficava drogas no local, inclusive para sustentar seu vício. Franqueado o ingresso na residência, após confessar que comercializava drogas ilícitas o flagreanteado apontou o local em que ocultava as drogas no fundo da casa. Na residência se encontrava a testemunha Simone, que declarou que viu muitas pessoas chamando o conduzido no portão da casa, mas que não visualizava as transações. No fundo da residência foram localizados 36 (trinta e seis) sacos de cocaína”.

A informante SIMONE DOS SANTOSMORAES, declarou em sede policial que: "Fui até a residência do Evandro comprar cocaína. Momento em que ele foi chamado no portão, ele demorou uns 10 minutos, e já retornou com a polícia militar. Sempre compro cocaína com o Evandro. Quando do ingresso da PM ainda não tinha comprado minha droga. O Evandro cobra R\$50,00 no papelote de cocaína. Sou usuária de cocaína, nunca vendi drogas. Estava no local apenas para comprar". Em juízo, declarou que tinha um relacionamento um relacionamento com o acusado, estavam "ficando". No dia dos fatos, foi até a residência do acusado e, cerca de 10 minutos depois, ele saiu para conversar com alguém, uns 05 minutos depois voltou juntamente com os policiais. Começaram a procurar e acharam drogas. Confirma as declarações que prestou na Delegacia, entretanto justificando as divergências em virtude de estar com medo quando do depoimento. Usavam drogas juntos; usava cerca de um papelote por noite.

O acusado, ao ser ouvido em juízo, declarou que é usuário de drogas, mas que não pratica o comércio espúrio. As drogas foram localizadas pelos policiais atrás de sua residência, que possui portão baixo, e não são suas. Não sabe dizer o porquê está sendo acusado.

Pois bem.

Respeitada a versão do acusado, entendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada e contraditória (contraposta) de modo que as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida, merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo para desacreditá-las, penso.

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, guardava (guardar para si) // tinha em depósito (guardar para outrem), as drogas apreendidas (AEA [individualizadas]), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 - Rel. Des. JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso. Vale registrar, ainda, que a redação do art. 33, caput, da LD - tipo penal denunciado e processado - não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário, referendado inclusive pela jurisprudência (STF - 1ª Turma - HC n. 69.806/GO - Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ, Seção I, 04/06/1993; TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 - Rel. Des. PAULO ROSSI, V.U., j. 20/06/2011), que para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, se faz necessária a intenção de comercializar drogas ilícitas (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), não dependendo, todavia, da exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio.

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e naturalístico nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407]), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.1. Dosimetria da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), com preponderância deste em relação àquele; (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), particularmente. Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente, (iii) a quantidade das drogas, (iv) os antecedentes e (v) as circunstâncias do crime não são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base em seu patamar mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré é reincidente específica (fls. 59/62 – Processo nº 0000499-97.2018.8.26.0407) (arts. 61, I, 63 e 64, I, do CP), além de apresentar anterior condenação pela prática de crime patrimonial (Processo nº 0001918-26.2016.8.26.0407) de modo que fixo a pena provisória, com agravamento de de 1/3 em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, cujo valor diário, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do Fato.

Em face do princípio da especialidade (art. 12 do CP), o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos, LCH) e do art. 33, §§ 2º, a // b // c, e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque o crime processado e julgado é equiparado aos hediondos (art. 2º, caput, da LCH) e a parte ré é reincidente específico..

Não obstante o disposto no do art. 387, § 2º, do CPP, não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável, podendo fixar, por exemplo (exempli gratia), o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, que remete ao art. 59 do CP, na medida em que somente o juiz da execução possui o quadro completo das condenações da parte ré, do seu comportamento carcerário e do seu merecimento (art. 112, caput, parte final, da LEP).

Pelas mesmas razões, a pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (pena privativa de liberdade superior a 4 anos e crime cometido com violência ou grave ameaça à sociedade) e II (reincidência) do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie, notadamente em virtude da natureza da droga apreendida (crack). Ainda pelos mesmos motivos, a parte ré, nos termos do art. 77, I (reincidência), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP // e art. 2º, § 3º, da LCH, NECESSÁRIA a manutenção da prisão da parte ré, que não poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), porque respondeu ao processo presa (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 03: “Ora, se durante toda a instrução o acusado foi mantido no cárcere, temerário que agora, após a efetiva condenação pela prática de delitos”), além de ser reincidente específico, demonstrando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública. Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com a parte ré (AEA), dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem

proveito auferido com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Com o trânsito em julgado (art. 481 das NSCGJ), oficiase, com os dados processuais, ao Posto de Atendimento do Banco do Brasil para que o(a) agente responsável transfira, por GRU, os valores, com os acréscimos legais, para o Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD (CNPJ 02.645.310/0001-99 - Favorecida UG 200246 - Gestão 0001 - Código 20201-0), cujo comprovante da transferência deverá ser encaminhado e, observadas as disposições normativas, juntado nos autos.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré EVANDRO ANDRADE DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da LD, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado. Recomendo incontinenti a parte ré no estabelecimento prisional em que se encontra; expeça-se, de imediato, guia de recolhimento provisória em seu desfavor (art. 472, I, das NJCGJ); com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva (art. 472, I, das NJCGJ), sem prejuízo do encaminhamento das peças faltantes para o juízo competente para a execução (art. 472, II, das NJCGJ). Condene a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional), se o caso. Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal. Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré. Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ). Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Osvaldo Cruz, 09 de agosto de 2022.

Lucas Ricardo Guimarães
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA